Internes Anfechtungsgutachten Metallbau Hansa

1 Planaktivum und Ergebnis

Die 28.500 EUR in der letzten Zeile von `09_vergleichsrechnung_arbeitsstand.csv` sind ein ungeprüftes Rückgewährpotenzial. Der Posten ist als Zinszahlung für ein Gesellschafterdarlehen im September 2025 bezeichnet. Die Planrechnung sollte den Betrag nicht als verfügbaren Zufluss behandeln. Der Empfänger, der genaue Zahlungstag und das konkrete Zinsgeschäft sind in der betreffenden Zeile nicht belegt. Das Darlehen der Hansa Beteiligungs UG über 950.000 EUR erscheint in `04_glaeubiger_und_sicherheiten.csv` als nachrangige Position. Daraus folgt noch nicht, dass die UG genau diese Zahlung erhielt.

2 Rechtshandlung und objektive Benachteiligung

Bei nachgewiesener Zahlung aus freier Liquidität kann die Begleichung nachrangiger Zinsen die Befriedigung der übrigen Gläubiger verschlechtern. Dafür sind der Zahlungsauftrag, die Gutschrift nach § 140 InsO, die Valutierung des Darlehens und die Kredit- und Sicherheitenlage zu ermitteln. Die Bezeichnung im Rechenmodell ersetzt diese Belege nicht. Der Antragseingang nach § 139 InsO und die Verfahrenseröffnung sind gesondert nachzuweisen. Die in `19_stimmrechtsliste_glaeubigergruppen.docx` genannte Gerichtssache ersetzt keinen Eröffnungsbeschluss und keinen Zahlungsbeleg.

§ 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO erfasst die Befriedigung des Kapitalrückzahlungsanspruchs oder einer wirtschaftlich entsprechenden Finanzierung. Für normale vertragliche Zinsen gilt das grundsätzlich nicht. Eine verdeckte Teiltilgung oder eine vorher durch Stundung bzw. Stehenlassen als Finanzierung überlassene Zinsforderung kann anders zu behandeln sein. Der Bundesgerichtshof unterscheidet ausdrücklich zwischen Nutzungsentgelt und Rückzahlung eines Finanzierungsbeitrags. Darlehensvertrag, Zinslauf, Fälligkeits- und Stundungsabreden sowie die Buchung sind hierfür einzuholen. Erst dann lassen sich das Jahresfenster und § 39 Abs. 4 und 5 InsO prüfen.

3 Zahlungsunfähigkeit, Vorsatz und Kenntnis

`03_liquiditaetsstatus.csv` dokumentiert eine spätere, im Sommer 2026 von Investorentranchen abhängige Entwicklung. Die Prognose einer Unterdeckung ohne Tranche 2 liefert keinen Zahlungsstatus für September 2025. Ein bei Zahlung bestehender Ausfall anderer Gläubiger, eine damalige Zahlungseinstellung und die kurzfristige Schließbarkeit einer Lücke sind derzeit nicht belegt. Für §§ 130 und 131 sind das Dreimonatsfenster, der Wirkungstag und die Voraussetzungen der konkreten Nummer zu ermitteln. Eine vertragsgerechte Zinszahlung kann kongruent sein. Die Nähe zur Gesellschafterin ersetzt die Tatbestandsprüfung nicht.

Für § 133 sind Entscheidung, Wissen und Zukunftseinschätzung der damaligen Leitung getrennt vom damaligen Empfängerwissen nachzuweisen. Eine Beteiligung und die spätere Beteiligung an Planverhandlungen beweisen keinen damaligen Erhalt von Liquiditätsberichten. Aufzuklären sind die damalige Berichtslage, laufende Finanzierungszusagen und eine etwaige gezielte Bevorzugung. Bei kongruenter Deckung setzt die Kenntnisvermutung unter anderem Wissen von eingetretener Zahlungsunfähigkeit und der Benachteiligung voraus. Eine tragfähige Grundlage für den Vollbeweis oder die Vermutung besteht derzeit nicht.

4 Konsequenz für Klage und Plan

Der Posten bleibt eine gesonderte Sensitivität, solange Tatbestand, Befugnis und Einbringlichkeit offen sind. Der mögliche Anspruch aus § 143 InsO ist mit seinem tatsächlichen Gegenstand und Empfänger zu bestimmen. Verjährung nach § 146 InsO ist ab belegter Eröffnung und Kenntnis zu prüfen. Vor Eröffnung steht kein durchsetzbarer Rückgewähranspruch des Verwalters zur Planfinanzierung fest. Darlehens- und Zinsunterlagen, Bankgutschrift und Mitteilungen aus September 2025 sind gezielt nachzufordern. Ein eigener Vermögenswert von 28.500 EUR lässt sich aus der Rechentabelle allein nicht bestätigen.

Rechtsquellen: BGH, Urteil vom 27.06.2019, IX ZR 167/18, BGHZ 222, 283, Rn. 42 ff. Amtlicher Volltext. § 135 InsO und § 133 InsO.